

1. 업무개요

충청권환경본부(충청지사 □□□□□□부, 이하 “□□□□□□부”라 함)에서는 관할 권역 내 사업장폐기물의 적정한 처리를 기술적으로 지원하기 위하여, 사업장폐기물 적정 처리 점검 및 적정 처리를 위한 지도, 폐기물처리업자 등에 관한 정보의 수집 및 제공, 폐기물처리업자 행정처분등 정보통보서를 전자정보처리프로그램(올바로시스템)에 입력·관리해야 하는 등 폐기물적정처리추진센터 운영 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「폐기물관리법」(이하 법) 제48조의4제2항에 따르면, “□□부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 폐기물처리업자 행정처분 사실 및 판결 등에 정보를 취득한 경우 □□부령으로 정하는 바에 따라 지체없이 폐기물적정처리추진센터에 통보하여야 한다”고 되어있다.

또한, 같은 법 시행규칙(이하 시행규칙) 제68조의4제3항에서는 “행정관청의 장은 정보를 취득한 날부터 5일 이내에 별지 제57호의4서식의 정보통보서를 보내야 한다”고 되어있고, 제4항과 제5항에 따르면 “정보통보서를 받은 경우에는 이를 전자정보처리프로그램에 입력·관리해야 하고, 업무 수행에 필요한 경우 정보를 공개할 수 있다”고 되어있다.

[그림 4] 행정처분등 정보통보서 시식 및 전자정보처리프로그램 관리 화면

		
시행규칙 별지제57호의4서식, 행정처분등 정보통보서		전자정보처리프로그램(올바로시스템) 관리 화면

3. 감사결과 확인된 문제점

===년 =월~===년 ==월까지 □□□□□□부에서 지자체 등으로부터 문서로 접수한 폐기물처리업자 행정처분등 정보통보서는 [표 30]과 같이 ==건으로 확인되었으나, 전자정보처리프로그램인 올바로시스템의 ‘처리자행정처분통보’ 메뉴를 통하여 입력·관리된 정보통보서의 내용을 확인한 결과 ==건으로 ==건(전체 중 ==%)이 시스템에 입력·관리되지 않고 있는 문제점을 확인하였다.

[표 30] □□□□지사 관할 권역의 폐기물처리업자 행정처분등 정보통보서 현황

구분	지자체 제출현황				공단 관리현황		
	지자체	통보서구분	처리업자명	처분판결사항	접수일자	시스템입력	입력일자
=	=군	행정처분	=	경고	=.=.=.	X	X
=	=군	행정처분	(주)=	경고	=.=.=.	X	X
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
=	=군	행정처분	=	영업정지	=.=.=.	0	=.=.=.
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
=	=시	판결 결정	(주)=	조치명령	=.=.=.	0	=.=.=.
=	=시	행정처분	(주)=	영업정지	=.=.=.	0	=.=.=.
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
=	=시	행정처분	(주)=	영업정지	=.=.=.	0	=.=.=.
=	=시	행정처분	(주)=	조치명령	=.=.=.	X	X
=	=시	행정처분	(주)=	영업정지	=.=.=.	X	X

===년 =월 ㉠㉠㉠㉠본부 H처 ===TF팀(현, ㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠㉠

㉠부)에서 ‘폐기물 처리자의 행정처분 사실 등에 관한 정보 공개 방안 알림’에 따라, ㉠㉠㉠㉠㉠부는 관할 권역 내 행정관청인 J유역환경청 등 ==개소에 행정처분 사실 등에 관한 자료를 요청 문서를 시행하였다.

그러나, ===년에는 정보통보서 =건을 접수했으나, 올바로시스템에 입력·관리한 건수는 부재하였고, K지자체와 L지자체에서 제출된 행정처분 사실에 대해서는 정보통보서가 아닌 자체 관리대장 현황으로 접수하였는데, 법령에서 정하고 있는 서식으로 정보를 재통보받거나, 재요청 문서를 발신한 사항도 없었다.

또한, ===년에는 행정처분등 정보통보서 접수를 위한 관할 행정관청 대상 안내문을 시행하지 않았었고, 행정관청으로부터 제출된 폐기물처리업자 행정처분등 정보통보서 =건에 대해서는 =건(==.=%)만, ===년에는 =월에 안내문을 발송하여 ==건이 접수되었고 ==건(==.=%)만 시스템에 입력하여 공개하고 있어, ===년 =건과 ===년 =건에 대해서는 누락되어 있었다.

[그림 5] 행정처분등 정보통보서 입력현황(==건)

상대처 소재지	성명	사업자등록번호	대표자 대표자	소재지	행정처분종류	행정처분기간 시작일	행정처분기간 종료일	의견항목	처분내용 처분내용	소관청 소관청	행정처분 행정처분	유역환경청 유역환경청	유역환경청 유역환경청	유역환경청 유역환경청
○					행정처분종류	2022-11-14	2022-12-13		행정처분					
○					행정처분종류	2022-09-02	2022-09-01		행정처분					
○					행정처분종류	2022-07-22	2022-10-21		행정처분					
○					행정처분종류	2022-09-14	2022-09-13		행정처분					
○					행정처분종류	2022-12-06	9999-12-31		행정처분					
○					행정처분종류	2022-09-03	2022-09-13		행정처분					
○					행정처분종류	2021-09-18	2021-09-14		행정처분					
○					행정처분종류	2022-04-06	2022-09-05		행정처분					
○					행정처분종류	2021-07-01	2021-07-31		행정처분					
○					행정처분종류	2022-04-22	2022-07-21		행정처분					
○					행정처분종류	2022-09-02	2022-09-17		행정처분					
○					행정처분종류	2021-09-14	2021-09-14		행정처분					
○					행정처분종류	2022-09-24	2022-09-23		행정처분					
○					행정처분종류	2022-09-16	9999-12-31		행정처분					
○					행정처분종류	2021-09-04	2021-09-03		행정처분					

처리자행정처분 정보통보서 중 입력된 내역 목록

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

충청권환경본부장(충청지사장)은 폐기물적정처리추진센터에서 수행하는 폐기물 처리자 행정처분 정보통보서 관리와 관련하여 담당 직원에 대한 분장 명확화, 법령 및 올바른시스템 사용법 등 내부 교육을 실시하고, 관리계획을 수립하는 등 내실화 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**